

ที่ดินจัดสรร” ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ร้องสอดและผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว กรณีจึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตระเบียบการจัดตั้ง การบริหาร การควบคุม และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ มาใช้บังคับได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๕/๒๕๕๘)

๑๘-๑๙ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“การจัดสรรที่ดิน” หมายความว่า การจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกันโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวที่ได้มีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปีเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วย

“สิทธิในที่ดิน” หมายความว่า กรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน

“ผู้จัดสรรที่ดิน” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินและให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนใบอนุญาตด้วย

“ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” หมายความว่า ผู้ทำสัญญากับผู้จัดสรรที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรและให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิในที่ดินคนต่อไปด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๕ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีมติให้จัดตั้ง และแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขออนุญาตระเบียบต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพร้อมด้วยข้อบังคับที่มีรายการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

(๒) วัตถุประสงค์

(๓) ที่ตั้งสำนักงาน

(๔) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร

(๕) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชี และการเงิน

(๖) ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

(๗) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

การขออนุญาตระเบียบจัดตั้ง การควบคุม การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



กรณีที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้ทำหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะจะต้องดำเนินการตามที่มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติไว้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และแต่งตั้งตัวแทนไปยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าเอกสารและรายการถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ปิดประกาศคำขอไว้ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานเขตและบริเวณหน้าหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว แม้ผู้จัดสรรที่ดินจะคัดค้านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยอ้างเหตุว่าการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด แต่หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าการคัดค้านไม่เป็นเหตุทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาย่อมมีอำนาจรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จำนวน ๕ แปลง ภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทราบว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีความประสงค์จะโอนทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณูปโภคให้แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร โดยให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรรายสุดท้ายได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้ซื้อที่ดินได้จัดให้มีการประชุมใหญ่เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และแต่งตั้งให้พลตำรวจเอก อ. เป็นตัวแทนไปดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ พลตำรวจเอก อ. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณามีคำสั่งรับคำขอ และได้ปิดประกาศคำขอดังกล่าวไว้ที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ สำนักงานเขต



สวนหลวง และบริเวณหมู่บ้านจัดสรร แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือคัดค้านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาคำคัดค้านแล้วเห็นว่าเป็นการคัดค้านโดยอ้างเหตุว่าการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามนัยข้อ ๘ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ จึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดสรรที่ดินที่จะพ้นจากหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยืนยันว่าการประชุมเพื่อดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งรับผิดชอบจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้รับผิดชอบจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ชำงตัน และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่รับผิดชอบจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๕๖๔ กรณีจึงต้องอยู่ในบังคับของหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทราบว่า มีความประสงค์จะโอนทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณูปโภคให้แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร โดยให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรรายสุดท้ายได้รับหนังสือดังกล่าว ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแยกเป็น ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มที่ ๑ ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ มีสมาชิกอยู่อาศัย ๔๘๗ แปลง กลุ่มที่ ๒ ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ มีสมาชิกอยู่อาศัย ๑๓๘ แปลง ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๘๕ เสียง จากจำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด ๖๒๒ เสียง ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยมีผู้เห็นด้วยจำนวน ๓๗๑ เสียง เห็นชอบข้อบังคับจำนวน ๓๖๗ เสียง และแต่งตั้งให้พลตำรวจเอก อ. เป็นตัวแทนในการดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การที่พลตำรวจเอก อ. ในฐานะตัวแทนได้ยื่นคำขอจดทะเบียน

จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพร้อมเอกสารหลักฐานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีจึงถือเป็นการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในส่วนของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ประกอบข้อ ๒^{๒๐} ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตจดทะเบียน จัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ แล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพร้อมกับเอกสารหลักฐานประกอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน จึงได้ปิดประกาศคำขอดังกล่าว ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ สำนักงานเขตสวนหลวง และบริเวณหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ และวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐ ตามลำดับ มีกำหนด ๓๐ วัน อันเป็นการดำเนินการในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับจดทะเบียนตามข้อ ๗^{๒๑} ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คัดค้านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่กำหนดในข้อ ๘ วรรคหนึ่ง^{๒๒} ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาคัดค้านแล้วเห็นว่า การคัดค้านไม่เป็นเหตุทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ชอบ

^{๒๐-๒๒} กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๒ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโครงการใดประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ตัวแทนที่ได้รับการจัดตั้งตามมาตรา ๔๕ ยื่นคำขอจดทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนดต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) รายงานการประชุมของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการที่มีมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เห็นชอบข้อบังคับ และแต่งตั้งตัวแทนในการยื่นคำขอจดทะเบียน

(๒) สำเนาข้อบังคับ

(๓) หลักฐานการรับแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินกำหนดให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดำเนินการตามมาตรา ๔๔ (๑)

(๔) บัญชีที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต พร้อมสำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าเอกสารและรายการตามข้อ ๔ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้ปิดประกาศคำขอไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา สำนักงานเขตหรือว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันแห่งท้องที่สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดินที่ทำการจัดสรรนั้นตั้งอยู่ และบริเวณที่ทำการจัดสรรแห่งหนึ่งฉบับมีกำหนดสามสิบวัน

ข้อ ๘ ในกรณีมีผู้คัดค้านภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๗ โดยอ้างเหตุว่าการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเป็นประการใด ให้แจ้งผู้คัดค้าน และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาทราบภายในสิบห้าวัน

ฯลฯ

ฯลฯ



ด้วยกฎหมาย จึงได้มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับจดทะเบียน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว โดยเป็นการดำเนินการตามข้อ ๘ วรรคสาม^{๒๓} ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียน จัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ กรณีจึงเห็นได้ว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินกำหนดแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๖/๒๕๕๘)

การที่เจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วพบว่ายังขาดสาระสำคัญบางประการที่ไม่ได้บันทึกลงในเอกสารการประชุมใหญ่ที่นำมาประกอบคำขอ เช่น การรับรองข้อบังคับของหมู่บ้าน การมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แต่เจ้าพนักงานที่ดินกลับแนะนำว่าถ้ามีการประชุมจริงและเป็นข้อความที่มีได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหมู่บ้านและตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ก็ให้พิมพ์แก้ไขเพิ่มเติมได้ กรณีย่อมถือเป็นการไม่พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายของเอกสารและรายการประกอบคำขอ ซึ่งไม่ชอบด้วยข้อ ๔ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งยังเป็นการใช้เอกสารการประชุมใหญ่ที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยมีได้มีการประชุมเพื่อขอมติในการแก้ไขเอกสารการประชุมใหญ่ดังกล่าวจริง ซึ่งไม่ชอบด้วยข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕ อีกด้วย

^{๒๓} กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๘

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีไม่มีการคัดค้านหรือมีการคัดค้านแต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการคัดค้านไม่เป็นเหตุทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยบันทึกสาระสำคัญลงในทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและบันทึกการจดทะเบียนในข้อบังคับด้วย แล้วออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ผู้ยื่นคำขอหนึ่งฉบับ และเก็บคู่มือไว้ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาหนึ่งฉบับ

ฯลฯ

ฯลฯ



การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลว่าไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามมติของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด เป็นเพียงการแจ้งคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด อันเป็นแบบพิธีในการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดเท่านั้น ประกอบกับไม่มีกฎหมายใดกำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็มิได้มีบทบัญญัติให้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินได้ระบุในหนังสือดังกล่าวด้วยว่า หากผู้ยื่นคำขอไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง ก็ให้อุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจ และไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสรรแปลงย่อยในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ต่อมา คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญเพื่อขอมติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนาย ส. ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) แต่ในระหว่างที่การปิดประกาศเรื่องจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรยังไม่ครบกำหนด ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสรรภายในหมู่บ้านดังกล่าวหลายรายได้รวมตัวกันและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ เป็นตัวแทนยื่นหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้วมีมติให้ยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หากมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็ให้จัดประชุมใหม่ให้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ และให้ตัดข้อบังคับของหมู่บ้านบางข้อออก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือแจ้งนาย ส. ว่าไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรด้วยเหตุที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการมีมติยกเลิกคำขอดังกล่าวแล้ว พร้อมกับแจ้งว่าผู้ขอมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ ซึ่งนาย ส. ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผลการพิจารณาปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์และได้แจ้งให้นาย ส. ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อมา นาย ส. มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า ได้มีการประชุม



แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องตามกฎหมายและที่ประชุมมีมติรับรองการแก้ไขแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงรายงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทราบ และต่อมาได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้ตามคำขอ หลังจากนั้น ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าวได้ยื่นหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว รวมทั้งมีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าไม่รับคำอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวมีที่ดินแปลงย่อยตามแผนผังโครงการจำนวน ๒๐๓ แปลง ซึ่งจากการตรวจสอบรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๖ ของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินจัดสรรแปลงย่อยมาลงลายมือชื่อในรายงานการประชุม ๑๑๓ แปลง หากตัดรายชื่อที่ผู้คัดค้านอ้างว่าเป็นลายมือชื่อปลอม ๒ ราย ไม่มีเจตนาให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ๑๒ ราย และผู้ขอถอนถอนรายชื่อ ๖ ราย รวมมีผู้คัดค้าน ๑๘ ราย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสรรแปลงย่อย ๒๐ แปลง จะเหลือผู้ลงมติเห็นชอบเพียง ๘๕ แปลงย่อย ซึ่งเมื่อพิจารณาบัญชีรายชื่อแนบท้ายรายงานการประชุมพบว่า มีเจ้าของที่ดินจัดสรรแปลงย่อย ๓ ราย เขียนในช่องหมายเหตุว่าอนุญาตให้จดทะเบียนนิติบุคคล แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อและไม่มีหนังสือยินยอมให้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ทำให้เหลือมติในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพียง ๘๐ แปลงย่อย มติในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจึงมีไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรแปลงย่อย อันเป็นการไม่ชอบด้วยมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๒ (๑) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ และข้อ ๖ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคฯ

นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ผู้ร้องสอด) และที่ผู้ฟ้องคดีเสนอต่อศาลมีข้อความไม่ตรงกัน ซึ่งผู้ร้องสอดได้รับต่อศาลว่าตนได้จัดทำเอกสารเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบก่อนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วแจ้งให้ตนทราบว่า ยังขาดสาระสำคัญบางประการที่มิได้บันทึกลงในเอกสารการประชุมใหญ่ คือ การรับรองข้อบังคับของหมู่บ้าน และการมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

โดยตนได้ชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่าเป็นความผิดพลาดในการพิมพ์บันทึกการประชุม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้แนะนำว่าถ้ามีการประชุมจริงและเป็นข้อความที่มีได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหมู่บ้านและตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ก็ให้พิมพ์แก้ไขเพิ่มเติมได้ เมื่อระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีวาระเรื่องการรับรองข้อบังคับของหมู่บ้าน หรือการมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กรณีจึงเชื่อได้ว่า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมิได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและมีได้มีมติแต่งตั้งตัวแทนในการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจริง ซึ่งถือเป็นเอกสารหลักฐานที่เป็นสาระสำคัญและจำต้องมีเพื่อประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามข้อ ๒ (๑) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้งการบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาคำขอดังกล่าวแล้วเห็นว่า ยังขาดสาระสำคัญดังกล่าวที่มีได้บันทึกลงในเอกสารการประชุมใหญ่ แต่แนะนำว่าถ้ามีการประชุมจริงและเป็นข้อความที่มีได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหมู่บ้านและตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ก็ให้พิมพ์แก้ไขเพิ่มเติมได้ จึงเป็นการไม่พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายของเอกสารและรายการประกอบคำขอ อันเป็นการไม่ชอบด้วยข้อ ๔^{๒๔} ของกฎกระทรวงดังกล่าว ทั้งยังเป็นกรณีที่มีการแก้ไขเอกสารการประชุมใหญ่เพื่อประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยมีได้มีการประชุมเพื่อขอมติในการแก้ไขเอกสารการประชุมใหญ่ดังกล่าวจริง ซึ่งไม่ชอบด้วยข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นและการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคฯ ดังนั้น การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการมีมติให้ยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และหากมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอีก ให้ดำเนินการจัดประชุมใหม่ให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ มติดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

^{๒๔} กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๔ เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้รับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒ แล้ว ให้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายของเอกสารและรายการดังต่อไปนี้

- (๑) คำขอและเอกสารหลักฐาน
- (๒) สำเนาข้อบังคับ
- (๓) วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร



มติของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายวินิจฉัยชี้ขาดความชอบด้วยกฎหมายของคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามข้อ ๘ วรรคสอง ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและตัวแทนในการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และกรณีเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก็มิได้มีบทบัญญัติให้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือแจ้งนาย ส. ว่า ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามมติของคณะกรรมการ จัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเพียงการแจ้งคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการ จัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ อันเป็นแบบพิธีในการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ จัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการออกคำสั่งทางปกครอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔ ได้ระบุในหนังสือดังกล่าวด้วยว่า หากผู้ยื่นคำขอไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีกฎหมาย ให้อำนาจ และไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น การที่นาย ส. ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ และแจ้งให้นาย ส. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดินฯ ซึ่งเมื่อที่ประชุมมีมติรับรองการแก้ไขแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้จดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยอาศัยเอกสารและรายการประกอบคำขอเดิม จึงเป็น การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๓๘-๖๓๙/๒๕๕๙)

^{๒๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึง การออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ



๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. อาคารชุด

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กรรมสิทธิ์ในห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖ การเลิกอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

กรณีเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนประกาศและขนาดของป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลออกประกาศกำหนดป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยขัดต่อระเบียบข้อบังคับประกาศดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการฯ ผู้ออกคำสั่งจึงมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อผลของการดำเนินการเพิกถอนประกาศฯ ทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องปลดป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่ได้ติดตั้งไปแล้วตามประกาศฉบับเดิมแต่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนดไว้ตามประกาศฉบับใหม่ลง กรณีจึงทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับความเสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากปกติ จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และกำหนดวันเลือกตั้งวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางลายดังกล่าว ซึ่งกำหนดจำนวนประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลายมีสิทธิจัดทำประกาศหาเสียง

ในเขตเลือกตั้ง ขนาดกระดาษ A๓ ได้จำนวนไม่เกิน ๒,๐๐๐ ฉบับ จัดทำป้ายโฆษณาหาเสียง ในเขตเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน ๑.๓๐ เมตร ความยาวไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร ได้จำนวนไม่เกิน ๓๐ แผ่น และขนาดความกว้างไม่เกิน ๓ เมตร ความยาวไม่เกิน ๖ เมตร ได้จำนวนไม่เกิน ๕ แผ่น และผู้ฟ้องคดีได้ตรึงรณรงค์หาเสียงตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ต่อมา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ได้ออกประกาศลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ กำหนดจำนวนประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งฯ ฉบับใหม่ โดยยกเลิกประกาศฯ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยเปลี่ยนแปลงขนาดของป้ายโฆษณาหาเสียง เป็นความยาวไม่เกิน ๒.๔๕ เมตร จำนวนไม่เกิน ๓๐ แผ่น (จุดละ ๑ แผ่น) ทั้งนี้ เพื่อให้ตรงตามข้อ ๕ (๔) ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร ต่อมา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร สรุปความว่า ประกาศฯ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผ่าฝืนต่อระเบียบ เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อที่มีได้มีเจตนาจะกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือหลีกเลี่ยงระเบียบ หรือไม่ชอบ จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบโดยมิได้กลั่นแกล้งผู้ใดหรือเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใด เมื่อรู้ว่าผิดพลาดจึงประกาศใหม่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และความเสียหายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปของผู้ฟ้องคดีไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ยกเลิกประกาศฯ ฉบับลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๕ (๔) ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งอาจจัดทำประกาศหรือป้ายโฆษณาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยมีชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร โดยประกาศควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร หรือป้ายควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑.๓๐ เซนติเมตร (๑.๓๐ เมตร) ความยาวไม่เกิน ๒.๔๕ เซนติเมตร (๒.๔๕ เมตร) และให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวนและวันเดือนปีผลิตไว้ด้วย ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนของประกาศหรือป้ายดังกล่าวให้เป็นไปตามความเหมาะสมในพื้นที่ตามที่



คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ดังนั้น การออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดจำนวนประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ที่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลายจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งขนาดความกว้างไม่เกิน ๑.๓๐ เมตร ความยาว ๒.๕๐ เมตร จำนวนไม่เกิน ๓๐ ป้าย และขนาดความกว้างไม่เกิน ๓ เมตร ความยาวไม่เกิน ๖ เมตร จำนวนไม่เกิน ๕ ป้าย จึงขัดกับประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว ประกาศฯ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะคณะกรรมการผู้ออกคำสั่งย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดตามมาตรา ๕๐^๑ และมาตรา ๕๒^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ดี แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะมีอำนาจเพิกถอนประกาศฯ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แต่ประกาศดังกล่าวมีผลให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลายต้องจัดทำป้ายหาเสียงเลือกตั้งตามขนาดและจำนวนที่กำหนดไว้เดิมแล้ว เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ออกประกาศลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยยกเลิกประกาศฯ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทั้งยังกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งปลดป้ายโฆษณาหาเสียงที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับใหม่ที่ติดตั้งไปแล้วลง กรณียอมให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้ป้ายหาเสียงเดิมที่ได้จัดทำไว้ได้อีกต่อไป และยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนป้ายที่มีขนาดขัดต่อประกาศฉบับใหม่ กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกรณีนี้มิใช่

^{๑-๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๐ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะให้ผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ แต่ถ้าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒

มาตรา ๕๒ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจาก ความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ และให้นำความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น

ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ไม่ถูกเพิกถอน

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๑๕^๓ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่อย่างไรก็ดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ในฐานะหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเมื่อผู้ฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้างทำป้ายไวนิลตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินของร้านค้าเป็นเงิน ๒,๗๐๐ บาท ค่าไม้อัด น็อต เชือก รวมเป็นเงิน ๑,๘๖๐ บาท ค่าแรงงานติดตั้งและรื้อถอนป้ายหาเสียงรวมเป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าเสียหายตามจำนวนเงินดังกล่าวอันเป็นความเสียหายจากการที่ต้องรื้อถอนป้ายโฆษณาหาเสียงเดิมและจัดทำใหม่และเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง รวมเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น ๗,๖๖๐ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗,๖๖๐ บาท โดยชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่คำพิพากษาลงถึงที่สุด คำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๔/๒๕๕๙)

๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^๓ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๑๕ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดสิบปี

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา



๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

(๑) กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพราะเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

การที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้มีพฤติการณ์อันจะถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอันจะมีผลให้ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น คำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ถอนชื่อบุคคลออกจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่และดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ ได้ทำสัญญากับบุตรสาวของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดในโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ นายอำเภอรัตนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และในระหว่างนั้นปรากฏว่าตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ว่างลง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่และตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่เพื่อเตรียมสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกตั้งแต่วันที่ มีหนังสือลาออก หลังจากนั้น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจ่มมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่แทนตำแหน่งที่ว่าง กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ในขณะเดียวกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่

เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาจ้างที่บุตรสาวของผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ โดยผู้ฟ้องคดีได้ไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ให้ถอนชื่อผู้ฟ้องคดีและผู้สมัครอีกรายออกจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนคัดค้านว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่จึงเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้มีอำนาจหน้าที่สั่งซื้อหรือสั่งจ้างและลงนามในสัญญาในการจัดหา อำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล การที่บุตรสาวของผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดได้เข้าเป็นคู่สัญญาซึ่งสัญญาลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ในฐานะผู้มีอำนาจทำการแทนองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีพยานยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีมีความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด หรือมีส่วนได้เสียอย่างหนึ่งอย่างใดจากสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มิได้มีตำแหน่งเป็นคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีอำนาจเกี่ยวกับการสั่งจ้างและทำสัญญาจ้างแต่อย่างใด ทั้งการที่บุตรจะอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามมาตรา ๑๕๖๓^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพของข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีว่าฐานะของบิดามารดาและบุตรเป็นเช่นใด หรือบุตรอยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้การอุปการะบิดามารดาได้ และบิดามารดาจำเป็นที่จะต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุตรหรือไม่ ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๖๓ บุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา



ผู้ฟ้องคดีและบุตรสาวมิได้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน แสดงว่าผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุตร และแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีฐานะเป็นทายาทโดยธรรมของบุตรสาวซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกก็ตาม แต่สิทธิดังกล่าวจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อบุตรสาวของผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตายก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บุตรสาวทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ตามมาตรา ๔๗ ตรีวรรคหนึ่ง (๖)^๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ โดยใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ถือว่ากรณีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ (๙)^๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ประกอบกับมาตรา ๕๘/๑ (๓)^๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

^๕ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง เมื่อ

๑. ชลฯ

๒. ชลฯ

(๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะกระทำ

๑. ชลฯ

๒. ชล

^๖ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๕ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๑. ชลฯ

๒. ชล

(๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณีมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

๑. ชลฯ

๒. ชล

^๗ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

๑. ชลฯ

๒. ชลฯ

ถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ และเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ที่ถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๔/๒๕๕๘)

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

(๑) กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเป็นบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่บิดามารดาเป็นคนต่างด้าว

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๔๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่เกิด แม้ภายหลังถูกถอนสัญชาติไทยเนื่องจากบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ แต่เมื่อประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้ถูกถอนสัญชาติได้สัญชาติคืนโดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว บุคคลดังกล่าวจึงกลับมีสิทธิในสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดนเช่นเดิม การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลด้วยเหตุที่ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง



นครอุบลราชธานี ผู้ฟ้องคดีได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามประกาศดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครได้มีมติให้หาหรือเรื่องการได้สัญชาติไทยของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงหาหรือไปยังผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนและนายทะเบียนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มีหนังสือหาหรือกรณีดังกล่าวไปยังกรมการปกครอง และกรมการปกครองมีหนังสือแจ้งว่า กรณีที่บุคคลได้สัญชาติไทยโดยคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้เคยวินิจฉัยและมีความเห็นสรุปว่า การได้สัญชาติไทยกรณีดังกล่าวต่างกับการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๗ ดังนั้น บุคคลที่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง จึงไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายที่กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครพิจารณาแล้วได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเนื่องจากไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา ๔๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง ไม่รับสมัครรายผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากรายชื่อตามประกาศดังกล่าวและให้คืนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือ ที่ สร ๐๑๑๖/๐๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ที่ออกโดยปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสุรินทร์ ว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ ตำบลเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยบิดาและมารดาของผู้ฟ้องคดีเป็นคนสัญชาติเวียดนาม ซึ่งตามมาตรา ๓ (๓)^๔ แห่งพระราชบัญญัติ

^๔ พระราชบัญญัติสัญชาติ พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

มาตรา ๓ บุคคลเหล่านี้ได้บัญญัติว่าเป็นคนไทย คือ

๑. ลูก

๒. หลาน



สัญชาติ พระพุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเกิด ได้บัญญัติให้บุคคลผู้ได้กำเนิดในพระราชอาณาจักรสยามเป็นคนไทย โดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับสถานภาพของบิดาและมารดาของบุคคลผู้เกิดในราชอาณาจักรสยาม ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิในสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักดินแดนตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ภายหลังจะได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕^๙ ให้ถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยที่มีบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดาเป็นคนต่างด้าว แต่ไม่ปรากฏบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้สัญชาติไทย และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ ให้ได้สัญชาติไทย ซึ่งถือเป็นการคืนสัญชาติไทยให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงกลับมีสิทธิในสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักดินแดน ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีตามมาตรา ๔๔ (๑)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลอุบลราชธานีด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๙^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติ

(๓) บุคคลผู้ได้กำเนิดในพระราชอาณาจักรสยาม

ฯลฯ

ฯลฯ

^๙ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

ข้อ ๑ ให้ถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะที่เกิดบิดาหรือมารดานั้นเป็น

(๑) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

(๒) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ

(๓) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและสั่งเฉพาะรายเป็นประการอื่น

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๔ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๙ ผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศตามมาตรา ๔๗ ให้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น

เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับคำร้องและวินิจฉัยกรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการแทนได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

